

WQ Auftragssteuerung und -Koordination

Wahlqualifikation rund um Auftragsabwicklung, Kaufvertrag, Kaufvertragsstörungen, Eigentumsvorbehalt und AGB.

Wahlqualifikation Auftragssteuerung und -Koordination

Diese WQ dreht sich um den kompletten **Auftragsabwicklungsprozess** und das dazugehörige Vertragsrecht.

Auftragsablauf (chronologisch)

Kunde fragt an → Beratung → interne Klärung der Anfrage → Kalkulation → Preisfestlegung → Angebot erstellen → Vorschlag beim Kunden → endgültige Vereinbarung → Auftragsbearbeitung (Lieferung/Ausführung) → Rechnung → After-Sales-Management → Cross-Selling.

- **Auftragsannahme:** Vor der Annahme wird ein Angebot erstellt; nimmt der Kunde an, entsteht ein **Kaufvertrag nach § 433 BGB**.
- **Auftragserfassung:** Anlegen im DV-System, Kundendaten, Auftragsnummer, ggf. **Bonitätsprüfung** bei Neukunden.

Kaufvertragsstörungen

- **Lieferverzug:** Lieferer hält den Termin nicht ein → Käufer kann mahnen, Nachfrist setzen, dann zurücktreten oder Schadenersatz fordern.
- **Annahmeverzug:** Käufer nimmt ordnungsgemäße Ware nicht an → Verkäufer kann auf Abnahme bestehen oder Selbsthilfeverkauf durchführen.
- **Zahlungsverzug:** Käufer zahlt nicht (rechtzeitig) → Verkäufer kann mahnen, Frist setzen, Schadenersatz verlangen.
- **Mängel: Sachmangel** = Menge/Art fehlerhaft; **Rechtsmangel** = z. B. gestohlene Ware.

Eigentumsvorbehalt

Eigentum geht erst mit vollständiger Zahlung über, der Käufer darf die Sache aber schon nutzen. Formen: einfacher, **verlängerter** (Weiterverkauf) und **Verarbeitungsvorbehalt**.

AGB

Vorformulierte Vertragsbedingungen; unwirksam bei **Individualabreden** (persönliche Absprache geht vor) oder wenn sie nicht klar/transparent sind.

Eselsbrücken

- ****"Erst zahlen, dann besitzen wird Eigentum"**: Beim Eigentumsvorbehalt darf der Käufer die Ware nutzen (Besitz), Eigentum kommt erst mit voller Zahlung.**
- ****LAZ**** – Liefer-, Annahme-, Zahlungsverzug: die drei klassischen Kaufvertragsstörungen.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Nach welchem Paragraphen entsteht der Kaufvertrag bei Auftragsannahme?
- ☐ Was unterscheidet Sachmangel von Rechtsmangel?
- ☐ Wann geht beim Eigentumsvorbehalt das Eigentum über?
- ☐ Wann werden AGB unwirksam?

Meine Notizen
